



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 121/10

1. איל ויעל בגון
2. נחמה ששון

התובעים

- נ ג ד -

דני לויט

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

עניינה של התביעה - רטיבות הקיימת בדירת התובעים, ובשאלה מהו מקורה ומהו אופן מניעתה. כן עולה בתביעה השאלה, האם נפגע הבידוד התרמי בתקרת דירת התובעים כתוצאה מפעולות הנתבע, והאם על הנתבע האחריות לתקן ליקוי נטען זה.

א. רקע הדברים:

1. בתובענה שהגישו התובעים ביום 17.6.10, הם קבלו על רטיבות החודרת לדירתם מדירת הנתבע, בבית המשותף הנמצא ברחוב יותם 11, ירושלים (להלן: "הבית המשותף"). כן טענו התובעים, כי כתוצאה מפעולותיו ומחדליו של הנתבע נגרמו להם נזקים שונים בדירתם, וכן נפגע הבידוד שבתקרת דירתם.
2. במסגרת התביעה, דרשו התובעים לחייב את הנתבע לתקן את הליקויים אשר גורמים לרטיבות בדירתם, לתקן את הליקויים שנגרמו בדירתם כתוצאה מהרטיבות, ולחייב את הנתבע להחזיר את המצב לקדמותו באופן שהבידוד התרמי של תקרת דירתם יהיה כבעבר.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

3. הנתבע לא הגיש כתב הגנה, אך התייצב לדיון שנקבע בתובענה ביום 4.10.10. במסגרת הדיון הנ"ל, טען הנתבע כי לא הגיש כתב הגנה בשל איחור בהמצאת כתב התביעה לדיון. לגופו של עניין, הכחיש הנתבע את טענות התובעים, וסבר כי יש למנות מומחה מטעם המפקח על מנת שייבחן את הדברים. הנתבע אף הלין על כך שהתובעים העלו טענות קנייניות בתביעתם.
4. התובעים מצדם הבהירו בדיון, כי התביעה הינה רק בנושא הליקויים, וממילא אין מניעה שכל הנושאים הקנייניים ימחקו מכתב התביעה. לגופו של עניין, הסכימו התובעים, גם הם, כי יש למנות מומחה שייבחן את הסוגיה.
5. בסופו של הדיון הנ"ל, הסכימו הצדדים כי ימונה מומחה מטעם המפקח, שייבחן את הטענות הנטענות, ויעביר חוות דעת מטעמו, אשר על בסיסה יינתן פסק דין ללא צורך בדיון נוסף. הסכמה זו קבלה תוקף של החלטה.
6. בו ביום מונה המומחה, המהנדס, מר יגאל ברגמן, כמומחה מטעם המפקח. בהחלטה מיום 6.10.10 הובהר כי על המומחה לחתייחס גם לסוגיית הבידוד התרמי, שהיתה גם היא בלב המחלוקת בין הצדדים.
- ב. חוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות ההבהרה ששלחו הצדדים:**
7. ביום 14.10.10 העביר המומחה ברגמן את חוות דעתו הראשונית, וקבע כי יש לבצע בדיקת הצפה בטרם תתקבלנה המסקנות הסופיות.
8. ביום 2.11.10 התקבלה חוות דעתו הסופית של המומחה, במסגרתה פירט את הבדיקות שנערכו, ובכלל זה את תוצאת בדיקת ההצפה.
9. בסעיף 6 לחוות הדעת התייחס המהנדס לנושא הבידוד התרמי, וקבע כדלקמן:
- "אין ספק שהסרת שכבות מילוי בעובי של 35 ס"מ מגג המבנה פגעה באיכות התרמית של זירת גוון...במקרה ותמומש בניה מעל המרפסת במהלך התקופה הקרובה אין הצדקה לביצוע שכבת בידוד תרמי".
10. בסעיף 7 לחוות הדעת סיכם המומחה את מסקנותיו בכל השאלות שהובאו לפניו, וקבע כדלקמן:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"להלן תשובותי לכתב המינוי של בית המשפט:

1. הסיכום לרטיבות בדירות הנתבעים הם כשלים באיטום מרפסת לויט. האחריות על איטום המרפסת והנזקים הנגרמים בגינם מוטלת על לויט.
 2. על מנת לעצור נזקי הרטיבות לדירת התובעים יש לאטום מחדש את רצפת מרפסת לויט ולהסדיר מערכת ניקוז תקנית להרחקת מי גשמים המתנקזים מהמרפסת מקיר החוץ המזרחי של הבנין. כמו כן יש להסדיר ניקוז הגג המשותף שניזוק עקב פירוק הצינור במפלס לויט.
 3. אמדן כספי משוער של תיקוני האיטום במרפסת לויט והסדרת הניקוז עומד על סך כ- 25,000 ₪ בתוספת מע"מ.
 4. הנזקים שנגרמו בדירת התובעים עקב הרטיבות מצוינים בפירוט רב בסעיפים 2.1, 2.2 בחוות הדעת.
 5. במקרה ותמומש בניה מעל מרפסת לויט בתקופה הקרובה אין הצדקה לביצוע שכבת בידוד תרמית שעלוותה כ- 3,500 ₪ בתוספת מע"מ.
 6. אמדן כספי לתיקון נזקי הרטיבות בדירת בגון 3,800 ₪ בתוספת מע"מ אומדן כספי לתיקון נזקי הרטיבות בדירת ששון סך 6,500 ₪ בתוספת מע"מ.
 7. לכיסוי שכר טרחתי ועריכת חוות הדעת שילם כל צד 2,400 ₪ בתוספת מע"מ (2,784 ₪).
11. לאחר קבלת חוות הדעת הסופית העבירו הצדדים למומחה שאלות הבהרה.
12. ביום 23.11.10 השיב המומחה לשאלות התובע מס' 1 כדלקמן:
1. ביצוע בדיקת הצפה תקנית בגג לאחר סיום עבודות האיטום (פעולה זו שבוצעה בפועל על ידי מר דודי אילוז) הוכיחה את תקינות האיטום.
 2. אין פסול באיטום ב"מסטיק גום" על גבי יריעות ביטומניות.
 3. במקרה והבניה על מרפסת לויט לא תמומש בהקדם נדרש יהיה לבצע שכבת בידוד תרמי על הגג בתואם למצוין בסעיף 5 בפרק המסקנות בחוות דעתי.
 4.
13. בעקבות פניית התובעים למומחה, וטענתם, כי בדיקת ההצפה הוכיחה כי האיטום לא נעשה כנדרש, תיקן המומחה את דבריו, והודיע, ביום 14.12.10, כי:
- "...משיב לי מר דודי אילוז שהיה בקשר עם מר בגון כדלקמן: לדברי מר בגון חודרת רטיבות קלה בפינת המטבח (סביב קבוצת הצינורות החודרים



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בתקרה). סוכס כי מיד לאחר הגשמים יבוצע תיקון. התיקון יבחן בזמן
אמיתי בהמשך הגשמים".

14. אף הנתבע שלח שאלות הבהרה מטעמו למומחה, וביום 23.11.10 השיב המומחה
לשאלותיו של הנתבע כדלקמן:

1. הנזקים לגביהם התייחסתי בחוות דעתי לדירת בגון וששון אינם
מתייחסים לנזקים היסטוריים או לנזקים שאינם קשורים למרפסת...
2. דירת ששון

2.1 הסכום שקבעתי כנזק עבור תקרת ששון מתייחס לתיקון נזקי רטיבות
שנגרמו עקב חדירת מים מקיר החוץ. הסכום אינו כולל עלות תיקון
הנזק הקונסטרוקטיבי בחדר אמבטיה ואינו כולל עלות תיקון קיר החוץ -
שים לב בחוות דעתי קבעתי שמצב ה"כוחלה" בקיר תקין ואין הצדקה
לחדשו, מה גם שקיר זה אינו חשוף למי גשמים.

2.2 קיר חיצוני אמור להיות עמיד בפני חדירת מים הזולגים עליו.
לא מצאתי פגמים בקיר המזרחי החיצוני של הבנין כנטען על ידך. המים
המחלחלים לקיר מקורם בפגם באיטום המרפסת לרבות מוצא הניקוז
באופן הגורם לחלחול מים מסיבי לחלקו הפנימי של הקיר ומשם זורמים
בתוך הקיר עד לדירת ששון.

2.3 ...

2.4 ...

ג. האירועים לאחר השלמת חוו"ד המומחה ושאלות הבהרה של הצדדים:

15. חרף הסכמת הצדדים, שלפיה חוות דעתו של המומחה תחייבם, וכי פסק הדין יינתן על
בסיסה ללא צורך בדיון נוסף, חזר בו הנתבע מהסכמתו, וביקש לחקור את המומחה על
חוות דעתו.

16. בבקשה שהגיש הנתבע בעניין זה, הוא הסתמך, בין היתר, על חוות דעת שהעביר מר דודי
אילוז, מי שביצע את בדיקת ההצפה מטעם המומחה - המהנדס בגרמן. לטענת הנתבע,
המומחה התעלם מעמדת מר אילוז, עת כתב את חוות הדעת.

17. ביום 24.1.11 נעתרתי לבקשת הנתבע, תוך שהוריתי כי עליו להפקיד ערובה לכיסוי
הוצאות המומחה, ותוך חיובו בהוצאות התובעים בסך 400 ₪ בגין חזרתו מההסכמה
שקבלה תוקף של החלטה, ובגין ההליך הנוסף שביקש הנתבע לכפות על התובעים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

18. בסופו של דבר, חזר בו הנתבע מבקשתו לחקור את העד, וביקש כי התובענה תוכרע על פי חוות הדעת והחומר הקיים בתיק.

19. בעקבות ספק שהתעורר ביחס לדבריו של המומחה ברישא של סעיף 2.1 למכתבו מיום 23.11.10 לנתבע, ובמענה לפנייתי, הבהיר המומחה ביום 21.2.11 כדלקמן:

"במכתב התשובה מיום 23/11/2010 ששלחתי למר לויט ציינתי בסעיף 2.1 שאין הצדקה לביצוע "כוחלה" על הקיר המזרחי חשוף למי גשמים אלא לתקן את המרזבים ובמיוחד מרזב המרפסת החודר דרך קיר המעקה ומאפשר זרימת המים על הקיר. הסבר זה מתלכד עם האמור בסעיף 2.3 (ד) בחוות דעתי הסופית שם שללתי הטיעון שנזקי הרטיבות בקיר המזרחי מקורם במי גשמים מאחר וקיר זה אינו חשוף לגשם.

...מסקנה:

יש להסדיר תקינותם של מרזב מרפסת לויט ומרזב הגג באופן שימנע זרימת מים על קיר החוץ המזרחי ובכך תיפתר הבעיה".

ד. הכרעה:

20. סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "התקנון המצוי") קובע, כי: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת...אלא אם כן קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

21. סעיף 3(ב) לתקנון המצוי קובע כי: "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

22. שני הסעיפים הנ"ל משלימים זה את זה ומסדירים את היקף האחריות של בעל דירה בבית משותף כלפי רעהו. על פי סעיפים אלו, בעל דירה, אינו רשאי לבצע בדירתו עבודות הפוגעות בדירה אחרת, ומוטלת עליו החובה לשמור על תקינותה של דירתו, לבל תינזק דירה אחרת.

23. אף בעניינו כן הוא - הנתבע אינו רשאי לפגוע בבידוד התרמי של תקרת התובעים, ומוטלת עליו החובה לתקן את דירתו לבל תחדור רטיבות מדירתו לדירת התובעים.

24. על מנת להכריע בתובענה, שומה עלינו לבחון, אפוא, האם פעולות הנתבע או מחדליו הם שגורמים לנזקים הנטענים על ידי התובעים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

25. **סוגיית הרטיבות הנטענת:**
26. כפי שפורט בהרחבה לעיל, בחוות דעת המומחה המוסכם נקבע בפירוש, כי הרטיבות חודרת לדירת התובעים כתוצאה מדליפות וליקויים יסודיים באיטום רצפת מרפסת דירת הנתבע ובשל כשלים במערכת הניקוז השייכת לו. בכך קביעה חד משמעית כי הנתבע הוא שאחראי לנזקים הנטענים. אמנם, מר אילוז, מי שערך את בדיקת ההצפה מטעם המומחה, סבר כי הכשל מצוי דווקא בקיר הבית המשותף, ואולם המומחה ברגמן, שלל מפורשות עמדה זו. כמצוטט לעיל, בתשובתו לשאלות ההבהרה של הנתבע, ובהבהרתו מיום 21.2.11 התייחס המומחה לסוגיה זו, והסביר כי קיר הבית המשותף תקין לחלוטין, כי הוא אינו חשוף לגשמים, וכי הפתרון לבעיה, בכל הנוגע לרטיבות סמוך לקיר זה, הינה הסדרת מרזב תקין ממרפסת דירת לויט.
27. בכל הכבוד לעמדתו של מר אילוז, המומחה - המהנדס ברגמן, הוא בר הסמכא להכריע בשאלת מקור הרטיבות, וחוות דעתו היא חוות הדעת הרלוונטית והמחייבת בהליך דנן. יוסף, כי המומחה שמונה על ידי המפקח, לאחר שהצדדים הסכימו למינוי מומחה מוסכם, הינו המהנדס ברגמן, וממילא, דעתו היא שאמורה להכריע בסוגיה.
28. הנה כי כן, יש לקבוע כי הרטיבות בדירת התובעים נובעת מפגם באיטום רצפת הנתבע ומהיעדר מערכת ניקוז תקינה ומסודרת.
29. בנסיבות אלו, ומכח סעיף 3(ב) לתקנון, מוטלת אפוא על הנתבע האחריות המלאה לתיקון התקלות הגורמות לרטיבות בדירת התובעים, כפי שפורט בסעיף 7.2 לחוות הדעת, וכפי שהובהר בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה לתובעים מיום 23.11.10.
30. על הנתבע לבצע את התיקונים כמפורט, ככל שטרם עשה כן, באמצעות בעל מקצוע מוסמך, וזאת בתוך 60 ימים מהיום. בסיום ביצוע העבודות על הנתבע לבצע בדיקת הצפה, על חשבונו, כדי לוודא כי התיקון בוצע כיאות. הנתבע יצא ידי חובתו בקשר לחובתו לבצע התיקונים כאמור, עם הגשת דו"ח בדיקת הצפה המעיד כי התקלה נפתרה, אשר תיערך בסיום העבודה, על ידי בעל מקצוע מוסמך ובהתאם לתקנים.
31. **אשר לנזקים שאירעו בדירת הנתבעים עקב הרטיבות:**
32. משנמצא, כי הנתבע אחראי לרטיבות שנגרמה בדירת התובעים, אין מנוס מחיובו בתיקון הליקויים שנגרמו כתוצאה ישירה מאותה רטיבות בדירת התובעים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

33. גם לעניין נזקים אלו התייחס המומחה המוסכם בחוות דעתו, כמובא לעיל. בסעיפים 2.1, 2.2 לחוות הדעת, פירט המומחה מהם הנזקים שנגרמו בדירת התובעים עקב הרטיבות. בנוסף, בתגובה לשאלת הנתבע, הבהיר המומחה, שנית, כי הנזקים שנקבעו בחוות דעתו, קשורים במישרין לרטיבות עליה הנתבע אתראי, והם אינם תוצאה של אירועים הסטוריים ואחרים (ר' מכתב המומחה מיום 23.11.10 לעיל).
34. משאלו הם פני הדברים, אין אלא לאמץ את קביעות המומחה המוסכם שהצדדים קבלו אותו כמכריע ביניהם.
35. אני מחייב אפוא את הנתבע לתקן את כל הליקויים בדירת התובעים כמפורט בחוות הדעת מטעם המומחה (סעיפים 2.1 2.2), וזאת, בתוך 45 ימים מהיום. על הנתבע לבצע התיקונים באמצעות בעל מקצוע מוסמך, ובתיאום מראש של 10 ימים לפחות, עם התובעים. לחלופין, יצא הנתבע ידי חובתו בעניין זה, ככל שישלם לתובעים את הסכומים המפורטים בסעיף 7.6 לחוות הדעת.
36. **הטענה בדבר פגיעה בבידוד התרמי:**
37. בסוגיה זו, קבע המומחה, כאמור, כי: **"אין ספק שהסרת שכבות מילוי בעובי של 35 ס"מ מגג המבנה פגעה באיכות התרמית של דירת בגון...".** עם זאת, קבע המומחה כי ככל **"שתמומש בניה מעל המרפסת במהלך התקופה הקרובה אין הצדקה לביצוע שכבת בידוד תרמי"**. לאמור: כעקרון, פעילות הנתבע פגעה בתובעים בכך שהזיקה לבידוד של תקרתם, ואולם פגיעה זו עשויה להירפא, ככל שהנתבע יבנה על המרפסת במהלך התקופה הקרובה.
38. דא עקא, שמהחלטת רשות הרישוי המקומית בבקשת הנתבע להיתר מיום 25.11.10, עולה כי בשלב זה ירדה הבקשה מסדר היום. לא ברור, אם כן, מתי, אם בכלל, תצא הבניה המתוכננת של הנתבע, לפועל.
39. בנסיבות אלו, לאור קביעת המומחה המוסכם, שלפיה, בפעולותיו, גרם הנתבע לפגיעה בבידוד התרמי, ונוכח העובדה כי מהעובדות שבפני עולה כי לעת הזו לא תמומש הבניה בקרוב, ובהתאם לסעיפים 2(ב) ו-3(ב) לתקנון המצוי, אני מורה לנתבע לתקן את הפגיעה לה גרם בבידוד בתקרת התובעים. הנתבע יבצע זאת, בתוך שישה חודשים, באמצעות בעל מקצוע מוסמך, ויגיש חוות דעת מטעם בעל המקצוע על ביצוע העבודה כנדרש. ככל שלנתבע יהיו ראיות מוצקות, כי הוא רשאי לבנות על המרפסת בטרם התקופה שנקצבה לו לביצוע העבודה, הוא יהא רשאי לפנות בבקשה מתאימה למפקח.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ה. סיכום:

40. סוף דבר, דינה של התביעה להתקבל. על הנתבע לבצע את התיקונים הנדרשים, כמפורט בפסק דין זה.

41. נוכח תוצאת פסק הדין, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים את הסכומים אותם שילמו למומחים, סך של 2,784 ₪ למהנדס ברגמן וסך נוסף של 500 ₪ עבור בדיקת ההצפה. נוסף על אלה, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של 601 ₪ (החזר האגרה ששולמה בגין הגשת התביעה), ועוד סך נוסף של 500 ₪ בגין שכר בטלה וחוצאות המשפט.

42. הסכומים המפורטים לעיל יישאו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק החל מיום 1.3.11 ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, כ' אדר א', תשע"א, 24 פברואר 2011, בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. היילר
מפקח על רישום המקרקעין